

1. 개정이유

「개인정보 보호법」 및 시행령·고시 개정에 따라 변경된 내용을 반영하여 「개인정보보호위원회 개인정보 보호지침」을 개정하고자 함

2. 주요내용

가. 「개인정보 보호법」 및 시행령 개정안 내용 반영

- 개인정보 수집·이용 관련 규정의 개정사항 반영 (제6조)
- 개인정보 수집 출처 등 통지 방법 개정사항 반영 (제10조)
- 동의를 받아 수집하는 개인정보와 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보로 구분하여 각각의 조치 방법을 명시 (제13조)
- 개인정보 유출에 대한 정의를 법률에 맞게 정비(제51조)
- 개인정보 유출등에 대한 통지 및 신고 기한을 ‘72시간 이내’(현행 5일 이내)로 수정 (제52조, 제54조)
- 개인정보 유출등 신고 요건에 시행령 개정사항을 반영하여 민감정보·고유식별정보·외부 불법 접근에 의한 유출 추가 (제54조)
- 등록 및 공개 적용이 제외되는 개인정보파일을 법률에 맞게 정비 (제57조)
- 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침의 마련 및 공개에 관한 사항을 정비하고, 이를 준용하고 있는 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 관한 사항을 추가적으로 명시 (제67조, 제74조)
- 항공촬영 등 이동형 영상정보처리기기 촬영방법의 특성으로 촬영사실 표시가 어려운 경우 보호위원회가 구축하는 인터넷 사이트를 통해 공지하도록 함 (제70조의2 신설)
- 개인정보 보호책임자의 업무, 처리방침 기재사항 등 시행령 2차 개정(‘24.3.12.) 사항을 반영함(제24조, 제31조)

나. 개인정보보호법 관련 고시 개정사항 반영

- 「개인정보 처리 방법에 관한 고시」 개정사항 반영
 - 서면 동의 시 중요한 내용의 표시 방법의 정비(제13조)
 - 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장 서식 내 이탈자 수정(별지 8)
- 「표준 개인정보 보호지침」(고시) 개정사항 반영
 - 개인정보 처리방침의 기재사항을 관련 규정에 따라 정비 (제31조)
 - 정책고객·홈페이지회원등의 외부고객명부에 대한 2년 주기 재동의 규정 삭제(제62조)
 - 개인영상정보에 대한 정보주체의 열람등 요구 규정에 이동형 영상정보 처리기기를 추가하고, 제한·거부 사유를 법률에 맞게 정비 (제75조)
- 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(고시) 개정사항 반영
 - 접근통제, 접근권한, 개인정보의 암호화 등 기술적·관리적 및 물리적 보호조치 정비(제32조~제44조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 개인정보 보호법 및 개인정보 보호법 시행령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

개인정보보호위원회 개인정보보호지침 일부개정훈령안

개인정보보호위원회 개인정보보호지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호 중 ""개인정보 처리"란 개인정보를""처리"란 개인정보의
"로 하고, 같은 조 제8호 중 "자로서, 법 제31조 및"을 "자로서,"로, "따른
지위에 해당하는"을 "해당하는"으로 하며, 같은 조 제10호 중 "응용시스
템"을 "시스템"으로 하고, 같은 조 제11호부터 제13호까지 및 제17호를
각각 다음과 같이 한다.

11. "고정형 영상정보처리기기"란 일정한 공간에 설치되어 지속적 또
는 주기적으로 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무
선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 시행령 제3조제1항에 따른
폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 및 네트워크카메라를 말한다.

11의 2. "이동형 영상정보처리기기"란 사람이 신체에 착용 또는
휴대하거나 이동 가능한 물체에 부착 또는 거치(據置)하여 사람 또
는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하
는 장치로서 시행령 제3조제2항에 따른 착용형, 휴대형, 부착·거치
형, 그 밖에 이와 유사한 기능을 가지는 장치를 말한다.

12. "개인영상정보"란 법 제2조제1호에 따른 개인정보 중 고정형 영상
정보처리기기 또는 이동형 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리

되는 영상 형태의 개인정보를 말한다.

13. "고정형영상정보처리기기운영자"란 법 제25조제1항 각 호에 따라 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하는 자를 말한다.

13의 2. 이동형영상정보처리기기운영자"란 법 제25조의2제1항 각 호에 따라 업무를 목적으로 이동형 영상정보처리기기를 운영하는 자를 말한다.

17. "생체인식정보"란 생체정보 중 특정 개인을 인증 또는 식별할 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 처리되는 정보를 말한다.

제4조제4항 중 "고려하여"를 "고려하여 그에 상응하는 적절한 기술적·관리적 및 물리적 보호조치를 통하여"로 한다.

제6조제2항제5호 중 "계약을 체결하고, 체결된 계약의 내용에 따른 의무를 이행하는 것이 불가능하거나 현저히"를 "체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기"로 하고, 같은 항 제6호 중 "정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히"를 "명백히"로 하며, 같은 항에 제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우 제10조의 제목 "(개인정보 수집 출처 등 고지)"를 "(개인정보 수집 출처 등 통지)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "정보주체의 요구가 있으면 요구가 있는"을 "정당한 사유가 없는 한 정보주체의 요구가

있을"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "요구"를 "요구하거나 동의를 철회"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "개인정보처리자"를 "개인정보처리자가 법 제17조제1항1호에 따라 정보주체 이외로부터 개인정보를 수집하여 처리하는 때에"로, "모든 사항을 서면·전화·문자전송·전자우편 등 정보주체가 쉽게 알 수 있는 방법으로"를 "사항을"로, "이내에 정보주체"를 "이내에 정보주체"로 한다.

제10조제2항 각 호 외의 부분 단서에 각 호 외의 부분 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 다음 각 호에 규정된 정보주체의 수는 전년도 말 기준 직전 3개월 간 일일평균을 기준으로 산정한다.

제10조제3항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제4항 및 제5항을 각각 제5항 및 제6항으로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제5항(중전의 제4항) 제1호 및 제2호 중 "고지"를 각각 "통지"로 하며, 같은 조 제6항(중전의 제5항) 중 "제4항 단서에 따라"를 "제5항에 따라 제1항에 따른"으로 한다.

③ 제2항에 따른 통지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 해야한다. 다만, 법 제17조제2항제1호부터 제4호까지의 사항에 대하여 같은조 제1항제1호에 따라 정보주체의 동의를 받은 범위에서 연 2회 이상 주기적으로 개인정보를 제공받아 처리하는 경우에는 개인정보를 제공받은 날부터 3개월 이내에 정보주체에게 알리거나 그 동의를 받은 날부터 기산하여 연 1회 이상 정보주체에게 알려야 한다.

1. 서면·전자우편·전화·문자 전송 등 정보주체가 통지 내용을 쉽게 확인할 수 있는 방법

2. 재화 및 서비스를 제공하는 과정에서 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 알림창을 통해 알리는 방법

④ 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자는 제3항에 따라 알린 경우 다음 각 호의 사항을 법 제21조 또는 제37조제5항에 따라 해당 개인정보를 파기할 때 까지 보관·관리하여야 한다.

1. 정보주체에게 알린 사실

2. 알린 시기

3. 알린 방법

제11조제1항 중 "**달성**"을 "**달성, 가명정보의 처리 기간 경과**"로 한다.

제13조의 제목 "**(동의를 받는 방법)**"을 "**(동의를 받는 방법 등)**"으로 하고, 같은 조 제1항 전단 중 "**각각의**"를 "**법 제22조제1항에 따라 각각의**"로, "**알리고 각각**"을 "**알리고**"로 하며, 같은 항 후단을 삭제한다.

제13조제2항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

개인정보처리자는 법 제22조에 따라 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 조건을 모두 충족하여야 한다.

제13조제2항제1호부터 제4호까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 항 제5호를 삭제하며, 같은 조 제4항을 삭제하고, 같은 조 제3항을 제4항으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항(종전의

제3항) 중 "제2항 각 호"를 "제3항"으로 하며, 같은 조 제8항 및 제9항을 각각 삭제하고, 같은 조 제5항부터 제7항까지를 각각 제6항부터 제8항까지로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

1. 정보주체가 자유로운 의사에 따라 동의 여부를 결정할 수 있을 것
2. 동의 내용이 구체적이고 명확할 것
3. 그 내용을 쉽게 읽고 이해할 수 있는 문구를 사용할 것
4. 동의 여부를 명확하게 표시할 수 있는 방법을 제공할 것

③ 개인정보처리자는 법 제22조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 동의 사항을 구분하여 각각 동의를 받아야 한다.

1. 삭제
2. 삭제
3. 삭제
4. 삭제
5. 삭제

⑤ 개인정보처리자는 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보에 대해서는 그 항목과 처리의 법적 근거를 정보주체의 동의를 받아 처리하는 개인정보와 구분하여 개인정보처리방침에 공개하거나 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법(이하 "서면 등의 방법"이라 한다)으로 정보주체에게 알려야 한다. 이 경우 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.

제13조제8항(중전의 제7항) 중 "「개인정보 수집·제공 동의서 작성 가이드라인」을"을 "개인정보 처리 동의 안내서를"로 하고, 같은 조 제10항 및 제11항을 각각 제9항 및 제10항으로 하며, 같은 조 제9항(중전의 제10항) 각 호 외의 부분 중 "제11항"을 "제10항"으로 하고, 같은 조 제10항(중전의 제11항) 각 호 외의 부분 중 "제10항"을 "제9항"으로 하며, 같은 항 제1호를 삭제하고, 같은 항 제2호 및 제3호를 각각 제1호 및 제2호로 한다.

제14조제1항 중 "제17조제4항"을 "제17조의2제1항"으로 한다.

제19조제1항제3호 중 "총리령으"를 "보호위원회가 고시"로 한다.

제20조 중 "제16조"를 "제19조"로 한다.

제24조제3항제8호를 다음과 같이 하고, 같은 조에 제4항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

8. 개인정보 처리와 관련된 인적·물적 자원 및 정보의 관리

④ 개인정보처리자는 법 제31조제6항에 따른 개인정보 보호책임자의 독립성 보장을 위해 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 개인정보 처리와 관련된 정보에 대한 개인정보 보호책임자의 접근 보장
2. 개인정보 보호책임자가 개인정보 보호 계획의 수립·시행 및 그 결과에 관하여 정기적으로 보고할 수 있는 체계의 구축
3. 개인정보 보호책임자의 업무 수행에 적합한 조직체계의 마련 및 인적·물적 자원의 제공

⑤ 개인정보처리자는 개인정보의 안전한 처리 및 보호, 정보의 교류, 시행령 제32조의2제1항 각 호에 해당하는 사업을 수행하기 위하여 개인정보 보호책임자를 구성원으로 하는 개인정보 보호책임자 협의회를 구성·운영할 수 있다.

제31조제5호 및 제6호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제8호 중 "정보주체"를 "개인정보의 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구권 등 정보주체"로 하며, 같은 조 제13호 중 "해당하는"을 "해당되는"으로 하고, 같은 조에 제14호부터 제19호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

5. 개인정보의 파기절차 및 파기방법(법 제21조제1항 단서에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우에는 그 보존근거와 보존하는 개인정보 항목을 포함한다.)

6. 개인정보처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우)

14. 시행령 제14조의2제2항에 따라 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공이 지속적으로 발생하는 경우 같은 조 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단 기준(해당되는 경우)

15. 법 제23조제3항에 따른 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법(해당되는 경우)

16. 법 제28조의2 및 제28조의3에 따른 가명정보의 처리 등에 관한 사항(해당되는 경우)

17. 법 제28조의8제1항 각 호에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우 국외 이전의 근거와 같은 조 제2항 각 호의 사항

18. 국외에서 국내 정보주체의 개인정보를 직접 수집하여 처리하는 경우 개인정보를 처리하는 국가명

제32조제1항 각 호 외의 부분 중 "관리적·기술적·물리적"을 "기술적·관리적 및 물리적"으로 하고, 같은 항 제1호 중 "위한"을 "위한 다음 각 목의 내용을 포함하는"으로, "수립·시행"을 "수립·시행 및 점검"으로 하며, 같은 호에 가목부터 다목까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

가. 법 제28조제1항에 따른 개인정보취급자(이하 "개인정보취급자"라 한다)에 대한 관리·감독 및 교육에 관한 사항

나. 법 제31조에 따른 개인정보 보호책임자의 지정 등 개인정보 보호 조직의 구성·운영에 관한 사항

다. 제2호부터 제8호까지의 규정에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 세부 사항

제32조제1항제2호 중 "통제 및 접근 권한의 제한·관리"를 "권한을 제한하기 위한 다음 각 목의"로 하고, 같은 호에 가목부터 다목까지를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제5호를 삭제하며, 같은 항 제4호를 제5호로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

가. 데이터베이스시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 시스템(이하 "개인정보처리시스템"이라 한다)에 대한 접근 권한의 부여·변경·말소 등에 관한 기준의 수립·시행

나. 정당한 권한을 가진 자에 의한 접근인지를 확인하기 위해 필요

한 인증수단 적용 기준의 설정 및 운영

다. 그 밖에 개인정보에 대한 접근 권한을 제한하기 위하여 필요한 조치

3. 개인정보에 대한 접근을 통제하기 위한 다음 각 목의 조치

가. 개인정보처리시스템에 대한 침입을 탐지하고 차단하기 위하여 필요한 조치

나. 개인정보처리시스템에 접속하는 개인정보취급자의 컴퓨터 등으로서 보호위원회가 정하여 고시하는 기준에 해당하는 컴퓨터 등에 대한 인터넷망의 차단. 다만, 전년도 말 기준 직전 3개월 간 그 개인정보가 저장·관리되고 있는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제4호에 따른 이용자 수가 일일평균 100만명 이상인 개인정보처리자만 해당한다.

다. 그 밖에 개인정보에 대한 접근을 통제하기 위하여 필요한 조치

4. 개인정보를 안전하게 저장·전송하는데 필요한 다음 각 목의 조치

가. 비밀번호의 일방향 암호화 저장 등 인증정보의 암호화 저장 또는 이에 상응하는 조치

나. 주민등록번호 등 보호위원회가 정하여 고시하는 정보의 암호화 저장 또는 이에 상응하는 조치

다. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 통하여 정보주체의 개인정보 또는 인증정보를 송신·수신하는 경우 해당 정보의 암호화 또는 이에

상응하는 조치

라. 그 밖에 암호화 또는 이에 상응하는 기술을 이용한 보안조치
제32조제1항제5호(중전의 제4호)에 가목부터 다목까지를 각각 다음과
같이 신설하고, 같은 항 제5호(중전의 제4호) 중 "발생 시"를 "발생에"로,
"위한 조치"를 "위한 다음 각 목의 조치"로 하며, 같은 항 제6호를 제7호
로 하고, 같은 항에 제6호 및 제8호를 각각 다음과 같이 신설한다.

가. 개인정보처리시스템에 접속한 자의 접속일시, 처리내역 등 접속
기록의 저장·점검 및 이의 확인·감독

나. 개인정보처리시스템에 대한 접속기록의 안전한 보관

다. 그 밖에 접속기록 보관 및 위조·변조 방지를 위하여 필요한 조
치

6. 개인정보처리시스템 및 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하
는 정보기기에 대해 컴퓨터바이러스, 스파이웨어, 랜섬웨어 등 악성
프로그램의 침투 여부를 항시 점검·치료할 수 있도록 하는 등의 기
능이 포함된 프로그램의 설치·운영과 주기적 갱신·점검 조치

8. 그 밖에 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 조치

제32조제2항 중 "개인정보처리자"를 "10만명 이상의 정보주체에 관하여
개인정보를 처리하는 개인정보처리자"로, "위기대응 매뉴얼 등 대응절차
를 마련하고 정기적으로 점검하여야"를 "다음 각 호의 조치를 하여야"로
하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조
제3항 및 제4항을 각각 삭제한다.

1. 위기대응 매뉴얼 등 대응절차를 마련하고 정기적으로 점검

2. 개인정보처리시스템 백업 및 복구를 위한 계획을 마련

제34조를 삭제한다.

제36조의 제목 "(**내부 관리계획의 수립·시행**)"을 "(**내부 관리계획의 수립·시행 및 점검**)"으로 하고, 같은 조 제1항제1호 중 "**지정**"을 "**자격요건 및 지정**"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "**대한**"을 "**대한 관리·감독 및**"으로 하고, 같은 항 제12호 중 "**위험도**"를 "**위험**"으로, "**대응방안 마련**"을 "**관리**"로 하며, 같은 항 제13호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제15호를 제16호로 하며, 같은 항에 제15호를 다음과 같이 신설한다.

13. 개인정보 유출, 도난 방지 등을 위한 취약점 점검에 관한 사항

15. 개인정보 내부 관리계획의 수립, 변경 및 승인에 관한 사항

제38조의 제목 "(**개인정보취급자 접근권한의 관리**)"를 "(**접근권한의 관리**)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "**업무 수행**"을 "**개인정보취급자에게만 업무 수행**"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "**개인정보취급자**"를 "**개인정보취급자 또는 개인정보취급자의 업무**"로 하고, 같은 조 제5항을 삭제하며, 같은 조 제6항을 제5항으로 한다.

제40조의 제목 "(**접근통제시스템 설치 및 운영**)"을 "(**접근통제**)"로 하고, 같은 조 제2항 중 "**가상사설망(VPN : Virtual Private Network) 또는 전용선 등 안전한 접속수단을 적용하거나**"를 "**인증서, 보안토큰, 일회용 비밀번호 등**"으로 한다.

제40조제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 이용자가 아닌 정보주체의 개인정보를 처리하는 개인정보처리시스템의 경우 가상사설망 등 안전한 접속수단 또는 안전한 인증수단을 적용할 수 있다.

제40조제3항 중 "공유설정, 공개된 무선망 이용"을 "공유설정"으로, "열람권한"을 "권한"으로, "업무용 컴퓨터, 모바일 기기 및 관리용 단말기 등에 접근 통제 등에 관한"을 "개인정보취급자의 컴퓨터 및 모바일 기기 등에"로 하고, 같은 조 제4항을 삭제하며, 같은 조 제5항 중 "하여야"를 "하는 등 필요한 조치를 하여야"로 하고, 같은 조 제6항을 삭제하며, 같은 조에 제8항을 다음과 같이 신설한다.

⑧ 전년도 말 기준 직전 3개월간 그 개인정보가 저장·관리되고 있는 이용자 수가 일일평균 100만명 이상인 개인정보처리자는 개인정보처리시스템에서 개인정보를 다운로드 또는 파기할 수 있거나 개인정보처리시스템에 대한 접근 권한을 설정할 수 있는 개인정보취급자의 컴퓨터 등에 대한 인터넷망 차단 조치를 하여야 한다. 다만, 「클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하여 개인정보처리시스템을 구성·운영하는 경우에는 해당 서비스에 대한 접속 외에는 인터넷을 차단하는 조치를 하여야 한다.

제41조제1항부터 제5항까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제6항 중 "개인정보처리자"를 "10만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 개인정보처리자"로 하며, 같은 조 제7항 및 제8항을 각각 삭제한

다.

① 개인정보처리자는비밀번호, 생체인식정보 등 인증정보를 저장 또는 정보통신망을 통하여 송·수신하는 경우에는 안전한 암호 알고리즘으로 암호화하여야 한다. 다만, 비밀번호를 저장하는 경우에는 복호화되지 아니하도록 일방향 암호화하여 저장하여야 한다.

② 개인정보처리자는 다음 각 호의 해당하는 이용자의 개인정보에 대해서는 안전한 암호 알고리즘으로 암호화하여 저장하여야 한다.

1. 주민등록번호
2. 여권번호
3. 운전면허번호
4. 외국인등록번호
5. 신용카드번호
6. 계좌번호
7. 생체인식정보

③ 개인정보처리자는 이용자가 아닌 정보주체의 개인정보를 다음 각 호와 같이 저장하는 경우에는 암호화하여야 한다.

1. 인터넷망 구간 및 인터넷망 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ : Demilitarized Zone)에 고유식별정보를 저장하는 경우
2. 내부망에 고유식별정보를 저장하는 경우(다만, 주민등록번호 외의 고유식별정보를 저장하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따라 암호화의 적용여부 및 적용범위를 정하여 시행할 수 있다)

가. 법 제33조에 따른 개인정보 영향평가의 대상이 되는 공공기관의
경우에는 해당 개인정보 영향평가의 결과

나. 암호화 미적용시 위험도 분석에 따른 결과

④ 개인정보처리자는 개인정보를 정보통신망을 통하여 인터넷망 구간
으로 송·수신하는 경우에는 이를 안전한 암호 알고리즘으로 암호화
하여야 한다.

⑤ 개인정보처리자는 이용자의 개인정보 또는 이용자가 아닌 정보주
체의 고유식별정보, 생체인식정보를 개인정보취급자의 업무용 컴퓨터
또는 모바일 기기 및 보조저장매체 등에 저장할 때에는 안전한 암호화
알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장하여야 한다.

제42조제3항 중 "보관하여야"를 "보관하기 위한 조치를 하여야"로 한다.
제43조의 제목 "(관리용 단말기 안전조치 및 악성프로그램 등 방지)"를
"(악성프로그램 등 방지)"로 하고, 같은 조 제1항을 삭제하며, 같은 조 제
2항을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은
조 제1항(종전의 제2항) 각 호 외의 부분 중 "악성 프로그램"을 "악성프
로그램"으로, "백신 소프트웨어 등의 보안"을 "보안"으로 하고, 같은 항
제1호 중 "보안 프로그램"을 "프로그램"으로, "일"을 "정당한 사유가 없
는 한 일"로 하며, 같은 항 제2호를 삭제하고, 같은 항 제3호를 제2호로
한다.

② 개인정보처리자는 악성프로그램 관련 경보가 발령된 경우 또는 사
용 중인 응용 프로그램이나 운영체제 소프트웨어의 제작업체에서 보

안 업데이트 공지가 있는 경우, 정당한 사유가 없는 한 즉시 이에 따른 업데이트 등을 실시하여야 한다.

제44조의 제목 "(물리적 접근 방지)"를 "(물리적 안전조치)"로 한다.

제46조제2항 중 "법 제35조제3항"을 "법 제35조제3항 후단"으로 한다.

제51조를 다음과 같이 한다.

제51조(개인정보의 유출등) 개인정보의 분실·도난·유출(이하 "유출등"이라 한다)이란 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고 개인정보가 해당 개인정보처리자의 관리·통제권을 벗어나 제3자가 그 내용을 알 수 있는 상태에 이르게 된 것을 말한다.

제52조의 제목 "(유출 통지시기 및 항목)"을 "(유출등의 통지시기 및 항목)"으로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 전단 중 "유출되었음"을 "유출등이 되었음"으로, "5일"을 "72시간"으로 하며, 같은 항 각 호 외의 부분 후단을 삭제하고, 같은 항 제1호 및 제2호 중 "유출된"을 각각 "유출등이 된"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "유출"을 "유출등으"로 하고, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 제1호 중 "유출"을 "유출등"으로 하며, 같은 조 제4항(중전의 제3항) 중 "유출 사고의 미인지로 인해"를 "유출등의 사고를 인지하지 못해 유출등의 사고가 발생한 시점으로부터 72시간 이내에"로, "유출 통지"를 "유출등의 통지"로 한다.

② 1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해

당하는 경우에는 해당 사유가 해소된 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.

1. 유출등이 된 개인정보의 확산 및 추가 유출등을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출등이 된 개인정보의 회수·삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우
2. 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 72시간 이내에 통지하기 곤란한 경우

제53조의 제목 "(유출 통지방법)"을 "(유출등의 통지방법)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "서면, 전자우편, 모사전송, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법을 통하여 5일 이내에"를 "서면등의 방법을 통하여"로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 개인정보처리자는 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 법 제34조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 같은 항 각 호의 사항을 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 자신의 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 제1항의 통지를 갈음할 수 있다.

제54조의 제목 "(개인정보 유출신고)"를 "(개인정보 유출등의 신고)"로 하고, 같은 조 제1항을 단서로 하여 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항 중 "따른 보고와"를 "따른"으로, "유출신고(보고)서"를 "유출등 신고서"로 하고, 같은 조 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 한다.

① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 개

인정보가 유출등이 되었음을 알게 되었을 때에는 72시간 이내에 제52조제1항 각 호의 사항을 서면등의 방법으로 보호위원회 또는 한국인터넷진흥원에 신고해야 한다. 다만, 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 72시간 이내에 신고하기 곤란한 경우에는 해당 사유가 해소된 후 지체 없이 신고할 수 있으며, 개인정보 유출등의 경로가 확인되어 해당 개인정보를 회수·삭제하는 등의 조치를 통해 정보주체의 권익 침해 가능성이 현저히 낮은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출등이 된 경우
2. 민감정보, 고유식별정보가 유출등이 된 경우
3. 개인정보처리시스템 또는 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 대한 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출등이 된 경우

③ 개인정보처리자는 개인정보 포털(www.privacy.go.kr)을 통하여 유출등 신고를 할 수 있다.

④ 개인정보처리자는 1항에 따른 신고를 하려는 경우에는 법 제34조제1항제1호 또는 제2호의 사항에 관한 구체적인 내용이 확인되지 못한 경우에는 개인정보가 유출등이 된 사실, 그때까지 확인된 내용 및 같은 항 제3호부터 제5호까지의 사항을 서면등의 방법으로 우선 신고해야 하며, 추가로 확인되는 내용에 대해서는 확인되는 즉시 신고해야 한다.

제55조의 제목 "(개인정보의 유출조사)"를 "(개인정보의 유출등 조사)"

로 한다.

제57조제1호라목을 다음과 같이 하고, 같은 호 마목을 바목으로 하며, 같은 호에 마목 및 사목을 각각 다음과 같이 신설한다.

라. 회의 참석 수당 지급, 자료·물품의 송부, 금전의 정산 등 단순 업무 수행을 위해 운영되는 개인정보파일로서 지속적 관리 필요성이 낮은 개인정보파일

마. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우로서 일시적으로 처리되는 개인정보 파일

사. 그 밖에 일회적 업무 처리만을 위해 수집된 개인정보파일로서 저장되거나 기록되지 않는 개인정보파일

제57조제2호 각 목 외의 부분을 다음과 같이 한다.

법 제58조제1항제2호에 따라 적용이 제외되는 국가안전보장과 관련된 정보 분석을 목적으로 수집 또는 제공 요청되는 개인정보파일
제57조제2호가목부터 다목까지를 각각 삭제하고, 같은 조 제4호를 삭제하며, 같은 조 제3호를 제4호로 하고, 같은 호(종전의 제3호) 중 "CCTV 등 영상정보처리기기"를 "영상정보처리기기"로 한다.

제58조제2항에 제12호를 다음과 같이 신설한다.

12. 법 제33조제1항에 따른 개인정보 영향평가를 받은 개인정보파일의 경우에는 그 영향평가의 결과

제62조제3항을 삭제한다.

제4장제1절의 제목 "영상정보처리기기의 설치"를 "총칙"으로 한다.

제66조 중 "영상정보처리기기운영자가 공개된 장소에 설치·운영하는 영상정보처리기기"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형 영상정보처리기기운영자가 설치·운영하는 고정형 영상정보처리기기 또는 이동형영상정보처리기기"로 한다.

제67조 앞에 절 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제2절 고정형 영상정보처리기기의 설치

제67조의 제목 "(영상정보처리기기 운영·관리 방침)"을 "(고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "영상정보처리기기"를 "고정형영상정보처리기기운영자가 법 제25조제7항에 따라 고정형 영상정보처리기기"로, "수립"을 "마련"으로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 고정형영상정보처리기기운영자가 법 제30조에 따라 개인정보 처리 방침을 정할 때 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 제1항에 따른 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하지 아니할 수 있다.

제68조제1항 전단 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자"로 하고, 같은 항 후단을 삭제하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "개인영상정보 관리책임자는 법 제31조제2항"을 "관리책임자는 법 제31조제3항"으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 법 제31조에 따른 개인정보 보호책임자는 관리책임자의 업무를 수행할 수 있다.

제69조 중 "영상정보처리기기"를 "고정형 영상정보처리기기"로 한다.

제70조제1항 각 호 외의 부분 중 "영상정보처리기기운영자는 정보주체가"를 "고정형영상정보처리기기운영자는 정보주체가 고정형"으로 하고, 같은 항 제1호 중 "설치목적"을 "설치 목적"으로 하며, 같은 항 제2호 중 "촬영범위"를 "촬영 범위"로 하고, 같은 항 제3호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제4호 중 "영상정보처리기기"를 "고정형 영상정보처리기기"로 하고, 같은 조 제2항 및 제3항 중 "영상정보처리기기운영자"를 각각 "고정형영상정보처리기기운영자"로 하며, 같은 항 중 "영상정보처리기기의"를 "고정형영상정보처리기기의"로, "용도별·기관별"을 "용도별·지역별"로 한다.

3. 관리책임자의 연락처

제71조 앞에 "제2절 개인영상정보의 처리"를 삭제한다.

제71조 앞에 절 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제4절 개인영상정보의 처리

제71조 각 호 외의 부분 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로 하고, 같은 조 제3호 중 "정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히"를 "명백히"로 하며, 같은 조에 제9호 및 제10호를 각각 다음과 같이 신설한다.

9. 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 필요한 경우

로서 법 제28조의2 또는 제28조의3에 따라 가명처리한 경우

10. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우
제72조제1항 본문을 다음과 같이 한다.

고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자는 고정형영상정보처리기기 또는 이동형영상정보처리기기 운영·관리 방침에 명시한 보관 기간이 경과하거나 개인영상정보의 처리 목적 달성, 법 제2조제1호에 따른 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인영상정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 그 개인영상정보를 파기하여야 한다.

제72조제2항 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자"로 한다.

제73조제1항 각 호 외의 부분 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로 하고, 같은 항 제5호 중 "정하여져"를 "정해져"로 하며, 같은 항에 제7호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로 한다.

7. 이용 또는 제공한 개인영상정보의 업무처리 담당자

제74조의 제목 "(개인영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁)"을 "(영상정보처리기기 설치 및 운영 등의 위탁)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자"로, "

"영상정보처리기기"를 "고정형 영상정보처리기기"로, "제27조에 따른"을 "제25조에 따른 고정형"으로 하며, 같은 조 제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로, "영상정보처리기기의"를 "고정형 영상정보처리기기 또는 이동형 영상정보처리기기의"로 한다.

② 이동형영상정보처리기기운영자가 법 제25조의2제4항에 따라 시행령 제26조를 준용하여 이동형 영상정보처리기기의 운영에 관한 사무를 제3자에게 위탁하는 경우에는 제39조의2에 따른 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 수탁자의 명칭 등을 공개하여야 한다.

제4장제3절의 제목 "개인영상정보의 열람 등 요구"를 "이동형 영상정보처리기기의 운영"으로 한다.

제4장제3절에 제70조의2 및 제70조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제70조의2(이동형 영상정보처리기기의 촬영 사실 표시) ① 이동형 영상정보처리기기를 이용하여 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하는 경우에는 불빛, 소리, 안내판, 서면, 안내방송 또는 그 밖에 이에 준하는 수단을 통해 정보주체가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알려야 한다.

② 드론에 의한 항공촬영 등 촬영 방법의 특성으로 인해 정보주체에게 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알리기 어려운 경우에는 보호위원회가 이동형 영상정보처리기기의 촬영사실 표시를 지원하기 위

하여 구축·운영하는 홈페이지를 통해 촬영 사실 및 목적, 촬영 일시 및 장소 등의 사항을 공지하여야 한다.

제70조의3(이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침) ① 이동형영상정보처리기기운영자는 법 제25조의2제4항에 따라 시행령 제25조제1항을 준용하여 다음 각 호의 사항이 포함된 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다.

1. 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 운영 목적
2. 이동형 영상정보처리기기의 운영 대수
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 이동형영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 이동형 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항

② 이동형영상정보처리기기운영자가 제1항에 따라 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.

③ 이동형영상정보처리기기운영자가 법 제30조에 따른 개인정보 처리 방침을 정할 때 이동형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 제1항에 따른 이동형 영상정보처리기기 운영·관

리 방침을 마련하지 아니할 수 있다

제75조 앞에 절 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제5절 개인영상정보의 열람 등 요구

제75조제1항 전단 중 "영상정보처리기기운영자가"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자가"로, "영상정보처리기기운영자에게"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자에게"로 하고, 같은 항 후단 중 "촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한"을 "촬영된"으로 하며, 같은 조 제2항 및 같은 조 제3항 중 "영상정보처리기기운영자"를 각각 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 전단 중 "다음 각 호"를 "법 제35조제4항 각 호의 어느 하나"로, "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로, "거부"를 "제한하거나 거부"로 하며, 같은 항 각 호 외의 부분 후단 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로, "거부"를 "제한 또는 거부"로 하고, 같은 항 제1호부터 제3호까지를 각각 삭제하며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로 하고, 같은 조 제6항을 삭제한다.

제76조 중 "제73조, 제75조제5항 및 제6항"을 "제73조 및 제75조제5항"

으로 한다.

제77조 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로 한다.

제78조 앞에 "제4절 개인영상정보 보호 조치"를 삭제한다.

제78조 앞에 절 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제6절 개인영상정보 보호 조치

제78조 각 호 외의 부분 중 "영상정보처리기기운영자"를 "고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자"로 한다.

제79조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 "영상정보처리기기운영자가 영상정보처리기기"를 "영상정보처리기기운영자는 고정형영상정보처리기기"로 하고, 같은 항 제1호 및 제3호 중 "영상정보처리기기"를 각각 "고정형영상정보처리기기"로 하며, 같은 항 제8호 중 "영상정보처리기기"를 "고정형 영상정보처리기기"로 하고, 같은 조 제2항 중 "따른"을 "따른 고정형"으로 한다.

별표 2를 삭제한다.

별지 제1호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제5호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제8호서식 중 "[]목적 외 제3자"를 "[]제3자"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.